

Ref. Expte. N° 5861-G-2009.-

SAN ISIDRO, 20 de agosto de 2009.-

PROMULGADA POR DTO N° 2084 Del 27 de agosto de 2009.

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S _____ / _____ D:

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su UNDECIMA REUNION – DECIMA SESION ORDINARIA de fecha 19 de agosto de 2009, ha sancionado la ORDENANZA N° 8461, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA N° 8461
REGLAMENTACIONES VARIAS
Sistema Municipal de Areas Naturales Protegidas

ARTICULO 1°.- La presente Ordenanza establece el Sistema Municipal de Areas Naturales Protegidas y las Normas que la regirán.-

ARTICULO 2°.- Los objetivos generales de conservación del Sistema Municipal de Areas Naturales son:

- a) Proteger muestras de la totalidad de los ambientes naturales y especies del Municipio de San Isidro.-
- b) Proteger ecosistemas ambientales y hábitats terrestres y acuáticos que albergan diversas especies animales y vegetales.-
- c) Proteger los ambientes que circundan los cursos de agua, garantizando su subsistencia a perpetuidad.-
- d) Conservar el patrimonio natural y cultural.-
- e) Proteger y brindar áreas naturales cercanas o inmersas en los centros urbanos para que los habitantes disfruten de una recreación en convivencia con la naturaleza lo mejor conservada posible.-
- f) Preservar el paisaje natural.-
- g) Dotar a las Areas Naturales Protegidas de la infraestructura, equipamiento y recursos humanos necesarios, que permita la investigación científica de los ecosistemas y sus componentes, el desarrollo de actividades educativas ambientales tan necesarias y la implementación del sistema de control y vigilancia de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.-

///...

- h) Promover los valores y principios de la conservación de la naturaleza y de las Áreas Naturales Protegidas, por iniciativa de la autoridad de aplicación o en coordinación con establecimientos educativos de todos los niveles.-
- i) Promover el turismo ecológico responsable.-

ARTICULO 3°.- Las Áreas Naturales Protegidas se clasifican en las siguientes categorías:

- a) Parque Natural Municipal.-
- b) Paisaje Protegido Municipal.-

ARTICULO 4°.- Se entiende por Parque Natural Municipal, aquellos predios de dominio municipal que conservan rasgos naturales de interés educativo y/o turístico, y/o científico que permitan la subsistencia en zonas urbanas o periurbanas de aspectos naturales dignos de conservarse.-

ARTICULO 5°.- Se entiende por Paisaje Protegido los paisajes naturales, semi-naturales y de carácter cultural dignos de ser preservados en su condición tradicional o actual.-

Dentro de esta categoría se pueden diferenciar dos tipos de áreas:

- a) Zonas aprovechadas por el hombre de manera intensiva para esparcimiento y turismo. Aquí se incluyen zonas naturales o modificadas situadas en la costa de ríos o a lo largo de caminos, en zonas diversas, que presenten panoramas atractivos, siempre que no sean netamente urbanas.-
- b) Paisajes que por ser resultado de la interacción entre el hombre y la naturaleza, reflejan manifestaciones culturales específicas, como por ejemplo costumbres, organización social, infraestructura o construcciones típicas.-

Previo evaluación con todas las áreas competentes en el tema, se podrá incorporar como Paisaje Protegido, tierras de dominio privado ya sea de empresas, entidades de bien público, sociedades civiles o individuos particulares, con quienes se acuerdan criterios de manejo mínimos, sin perjudicar ni cuestionar de modo alguno su derecho de propiedad, sino por el contrario, beneficiando su imagen pública y elevando el valor inmobiliario de la propiedad.-

///...

ARTICULO 6°.- Declaránse Parques Naturales Municipales sujetos al régimen establecido en la presente Ordenanza, sin perjuicio de los que se incorporen en el futuro, las siguientes áreas:

- a) Ribera Norte, también conocido como “Refugio Natural Educativo Ribera Norte”, declarado como tal en 1982 y confirmado su estatus de Reserva Natural por Ordenanza Municipal N° 6541 del 5 de octubre de 1988. Se entiende por Ribera Norte, el sector comprendido entre el Club de Pesca y Náutico “Las Barrancas” por el Norte, el Canal Costero del Río de la Plata por el Este, la intersección de la calle Perú con el Río de la Plata por el Sur y la calle Camino de la Ribera Sor Camila Rolón por el Oeste y el deslinde con los lotes JA, JB, JC y 2. Súmanse así al área protegida el Vivero Municipal de Especies Nativas el cual viene siendo manejado como una unidad por la Reserva, con activa participación de la “Asociación Ribera Norte” y el predio intermedio entre la intersección de las calles Monseñor Aguirre y Almafuerte como zona intermedia de usos múltiples, todo lo cual será confirmado por el plan de manejo de avanzada gestión.-
- b) Barranca de la “Quinta Los Ombúes”, es decir, el sector comprendido sobre la calle J. B. Lasalle, entre el Pasaje Tres Ombúes y el Pasaje de los Paraísos.-
- c) Barranca de la “Quinta Pueyrredón”, a saber, el sector comprendido sobre la calle Juan Díaz de Solís y Roque Sáenz Peña.-
- d) Y los que oportunamente se propongan como tales.-

ARTICULO 7°.- Fíjase el plazo de un año, desde la promulgación de la presente Ordenanza, para la elaboración del Plan de Manejo para cada uno de los Parques Naturales enumerados en el Artículo precedente. Dicha área deberá ser encarada por la Autoridad de Aplicación con participación de la Dirección de Parques y Paseos y demás organismos intervinientes en cada caso.-

ARTICULO 8°.- La Dirección de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, dependiente de la Secretaría de Producción y Turismo del Municipio de San Isidro o el organismo que la reemplace, será la Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza.

///...

ARTICULO 9°.- Queda facultada la Dirección de Ecología y Conservación de la Biodiversidad para efectuar consultas con los propietarios de predios que estime que puedan incluirse en la categoría de Paisaje Protegido Municipal.-

ARTICULO 10°.- Créase la figura de Guardaparques Municipal, con el objetivo de atender en el terreno los aspectos de manejo de las áreas protegidas que integran el Sistema creado por la presente Ordenanza. La Reglamentación establecerá el sistema de selección y capacitación de los agentes antes mencionados.-

ARTICULO 11°.- Queda expresamente prohibido en los Parques Naturales Municipales:

- a) La extracción de tierra de cualquier tipo, resaca;
- b) La remoción de juncas y cualquier daño a la flora nativa manual o mediante maquinarias, así como la extracción de restos de la misma (flores, frutos, semillas, brotes, etc.);
- c) La caza, pesca, extracción o manipulación de crías, huevos, nidos o guaridas y el hostigamiento de cualquier tipo a los animales silvestres;
- d) La remoción o colección de restos de plantas o animales muertos a no ser por expesos fines científicos;
- e) Las colectas masivas de práctica de cátedras de biología o ciencias naturales, tanto sea escolares o universitarias. Quedan exceptuadas las colecciones científicas cuyo tipo y máximo de ejemplares serán justificados ante la autoridad de aplicación;
- f) El ingreso e introducción de plantas y/o animales exóticos de granja o domésticos;
- g) El ingreso por sitios no habilitados para tal fin;
- h) El tránsito por fuera de los senderos habilitados;
- i) La ocupación de sus playas, de los predios a modo de balneario, solarium o lugar recreativo en tanto no dispongan de un sitio zonificado a tal fin, conforme el plan de manejo;
- j) El uso del lugar para acampar o hacer fuego;

///...

- k) El depósito o relleno con residuos, tierra o escombros tanto en el predio como en su periferia;
- l) El ingreso en bicicletas, motos o cualquier otro medio que no sea a pié;
- m) La realización de cualquier tipo de relleno u obra que no esté contemplada en el plan de manejo del área en cuestión;
- n) El ingreso de personas que exceda la capacidad de carga que se establezca para cada predio y que figurará en el plan de manejo de cada área;
- o) El ingreso con megáfonos, aparatos de música, parlantes o todo tipo de elemento que provoque contaminación sonora tanto en el área como en la periferia inmediata donde las autoridades municipales deberán notificar a los vecinos sobre la inconveniencia del uso de tales elementos así como de la música a alto volumen, lo fuegos artificiales, la pirotecnia, etc..-

ARTICULO 12°.- CONTRAVENCIONES. Las infracciones o contravenciones a la presente Ordenanza se juzgarán mediante el Código de Faltas Municipal.-

ARTICULO 13°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

